

Karteikarten Rücktritt vom Versuch — Prüfungsschema § 24 StGB

9 Karten zum Selbstabfragen — Allgemeiner Teil · Versuch · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

KARTE 1 / 9

Was prüft man unter I. Kein fehlgeschlagener Versuch?

Ungeschriebene Vorfrage jedes Rücktritts. Fehlgeschlagen ist der Versuch, wenn der Täter nach Abschluss der letzten Ausführungshandlung erkennt, dass er den tatbestandlichen Erfolg mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln nicht mehr ohne zeitlich relevante Zäsur herbeiführen kann. Maßgeblich ist allein die Tätervorstellung im Zeitpunkt nach der letzten Ausführungshandlung (Rücktrittshorizont); beim fehlgeschlagenen Versuch ist ein Rücktritt in jeder Variante ausgeschlossen.

KARTE 2 / 9

Abgrenzung unbeendeter / beendeter Versuch — 1. Unbeendeter Versuch: Was ist damit gemeint?

Der Täter hält nach seiner Vorstellung weitere Ausführungshandlungen für erforderlich, um den Erfolg herbeizuführen; er glaubt also, noch nicht alles Notwendige getan zu haben.

KARTE 3 / 9

Abgrenzung unbeendeter / beendeter Versuch — 2. Beendeter Versuch: Was ist damit gemeint?

Der Täter hält den Eintritt des tatbestandlichen Erfolges nach seiner Vorstellung auch ohne weiteres Zutun für möglich; er glaubt, alles Erforderliche getan zu haben.

KARTE 4 / 9

Abgrenzung unbeendeter / beendeter Versuch — 3. Korrigierter Rücktrittshorizont: Was ist damit gemeint?

Erkennt der Täter unmittelbar nach der letzten Ausführungshandlung, dass sein Vorstellungsbild unzutreffend war, ist die berichtigte Vorstellung maßgeblich — der Versuch kann so vom beendeten zum unbeendeten werden und umgekehrt.

KARTE 5 / 9

Rücktrittsleistung des Alleintäters, § 24 I StGB — 1. Aufgeben der weiteren Tatausführung, § 24 I 1 Alt. 1 StGB: Was ist damit gemeint?

Beim unbeendeten Versuch genügt das bloße Unterlassen des Weiterhandelns. Nach der herrschenden Gesamtbetrachtungslehre muss der Täter von der Tat im Ganzen Abstand nehmen, also den Tatplan endgültig aufgeben; ein bloßes Aufschieben auf eine günstigere Gelegenheit reicht nicht.

KARTE 6 / 9

Rücktrittsleistung des Alleintäters, § 24 I StGB — 2. Verhindern der Vollendung, § 24 I 1 Alt. 2 StGB: Was ist damit gemeint?

Beim beendeten Versuch ist aktives Gegensteuern erforderlich: Der Täter muss den Erfolgseintritt durch eigenes Handeln kausal verhindern. Das Einschalten Dritter, etwa des Notarztes, genügt, solange die Rettung auf seine Veranlassung zurückgeht; optimale Rettungsbemühungen verlangt die Rechtsprechung nicht.

KARTE 7 / 9

Rücktrittsleistung des Alleintäters, § 24 I StGB — 3. Ernsthaftes Bemühen, § 24 I 2 StGB: Was ist damit gemeint?

Bleibt die Tat ohne Zutun des Zurücktretenden unvollendet — etwa weil der Versuch von vornherein untauglich war oder ein Dritter rettet —, genügt das freiwillige und ernsthafte Bemühen, die Vollendung zu verhindern. Der Täter muss aus seiner Sicht alles tun, was zur Erfolgsabwendung erforderlich ist.

KARTE 8 / 9

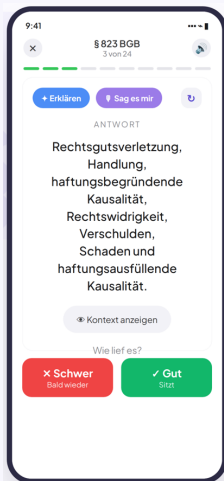
Was prüft man unter IV. Freiwilligkeit?

Freiwillig handelt nach herrschender Meinung, wer aus autonomen Motiven zurücktritt, also „Herr seiner Entschlüsse“ bleibt und die Tat nicht mehr durchführen will, obwohl er sie noch durchführen könnte. Unfreiwillig ist der Rücktritt bei heteronomen Motiven, also wenn zwingender äußerer oder innerer Druck den Täter zum Abbruch nötigt (Frank'sche Formel: „Ich will nicht, selbst wenn ich könnte“ statt „Ich kann nicht, selbst wenn ich wollte“). Sittlich billigenswerte Beweggründe sind nicht erforderlich; auch Angst vor Entdeckung schließt die Freiwilligkeit erst aus, wenn sie den Täter zum Abbruch zwingt.

KARTE 9 / 9

Rücktritt bei mehreren Beteiligten, § 24 II StGB — 1. Verhindern der Vollendung, § 24 II 1 StGB: Was ist damit gemeint?

Der Beteiligte muss die Vollendung der Tat freiwillig verhindern — erforderlich ist also ein Erfolg abwendender Beitrag, nicht nur der Rückzug aus dem gemeinsamen Tatplan.



Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragt dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.
Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



[Zur App](#)

Dieses Karteikarten-Deck dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.